

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                          |                          |               |
|--------------------------|--------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 781/2535 | นายไพโรจน์ บุรพาพิทักษ์  | โจทก์         |
|                          | นางประมวล วอนเจียม       | จำเลย         |
|                          | นางประมวล วอนเจียม จำเลย | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.อ. มาตรา 22, มาตรา 23, มาตรา 27

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุก 15 วัน เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทนศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยฎีกาดุลพินิจในการกำหนดโทษ เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า การฎีกาขอให้ออการลงอาญาเป็นฎีกาเกี่ยวกับ บทกำหนดโทษที่ศาลชั้นต้นแก้ผู้กระทำความผิดอันเป็นปัญหา ข้อกฎหมายที่สามารถฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลย ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ให้จำคุก 1 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ

เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 15 วัน ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 83)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำคุกจำเลยที่ 15 วัน เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน นับโทษต่อจากคดีอื่น ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง จำเลยฎีกาว่าศาลลงโทษจำเลยหนักเกินไป ขอให้รอกการลงอาญา จึงเป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจการลงโทษ ของศาล ซึ่งเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำคุกจำเลยที่ 15 วัน เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน นับโทษต่อจากคดีอื่น ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง จำเลยฎีกาว่าศาลลงโทษจำเลยหนักเกินไป ขอให้รอกการลงอาญา จึงเป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจการลงโทษ ของศาล ซึ่งเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุชาติ สุขสมิตร-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายถึง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ